

1. Khái niệm Bộ máy nhà nước

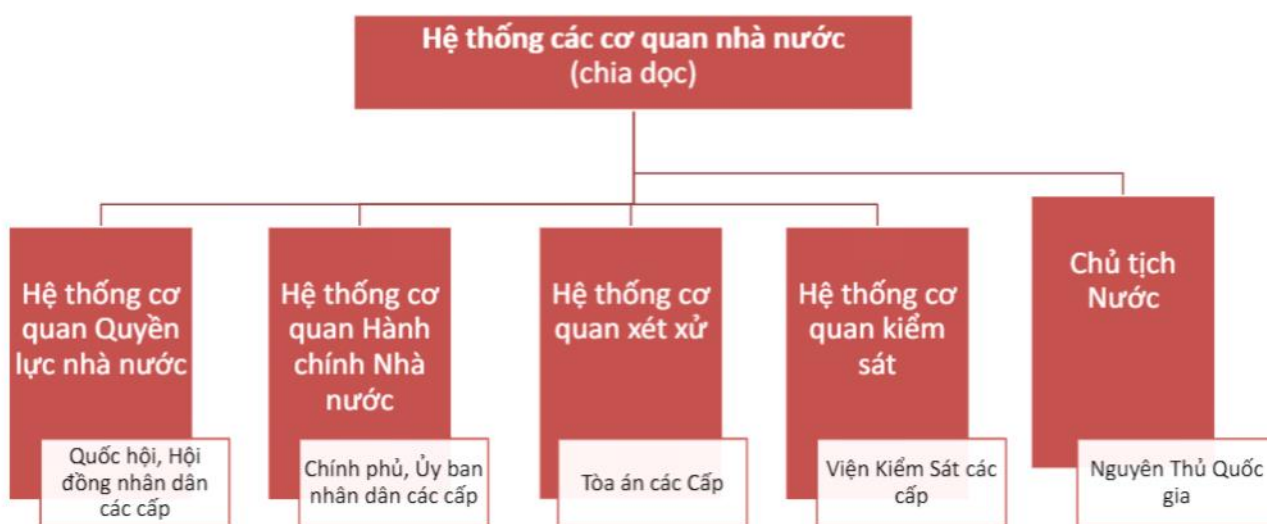
Bộ máy nhà nước là:

- Một hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương,
- Được tổ chức và hoạt động theo những nguyên tắc chung, thống nhất,
- Nhằm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của nhà nước.

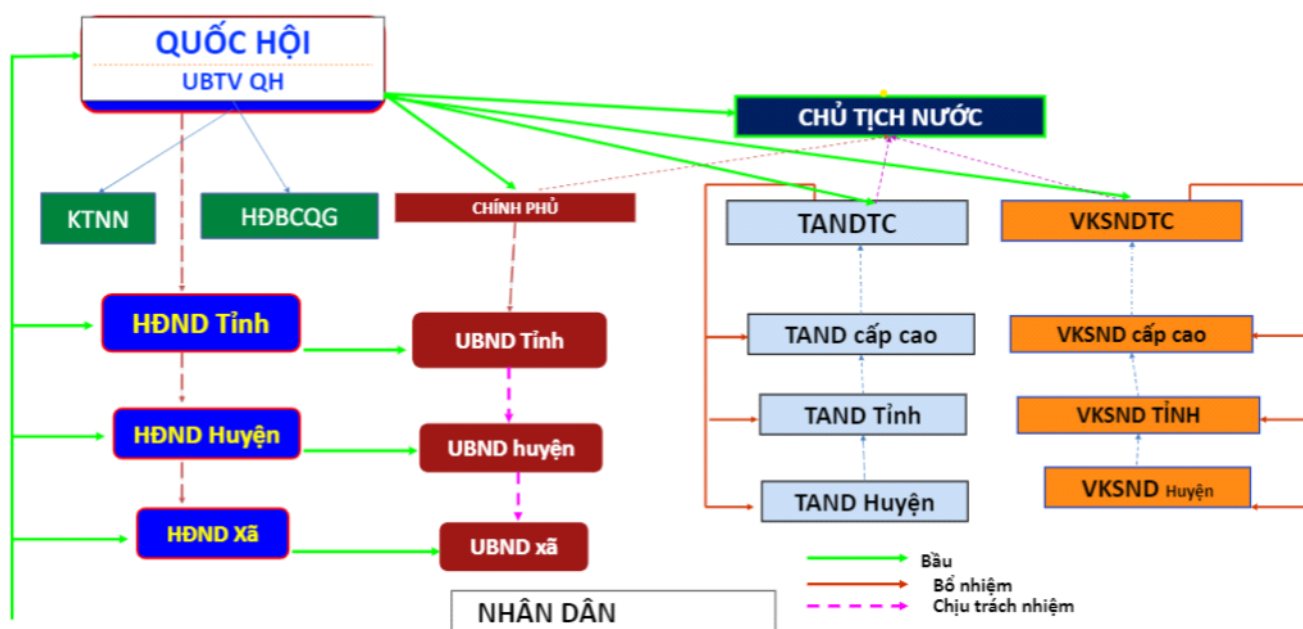
2. Đặc điểm cơ bản của Bộ máy nhà nước

- Bộ máy nhà nước được tạo nên bởi hệ thống các cơ quan nhà nước;
- Bộ máy nhà nước khác với hệ thống chính trị;
- Cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước, nguyên tắc tổ chức rất đa dạng tùy từng quốc gia, từng giai đoạn lịch sử.

3. Cơ cấu tổ chức Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



3. Cơ cấu tổ chức Bộ máy nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam



4. Các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước Việt Nam hiện nay

1. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thuộc về nhân dân, nhân dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội
2. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp, kiểm soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp:

3. Nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng:

4. Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ:

5. Nguyên tắc công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm quyền con người, quyền công dân:

1. Khái niệm chức năng của nhà nước

“Chức năng của nhà nước là các phương diện hoạt động chủ yếu, cơ bản của nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội phù hợp với bản chất, vai trò, trách nhiệm của nhà nước đối với xã hội”

[...]

2. Phân loại chức năng của nhà nước

Ý nghĩa của các chức năng nhà nước	Nguyên tắc phân chia quyền lực	Kiểu nhà nước	Các lĩnh vực cơ bản của nhà nước
• Chức năng chủ yếu • Chức năng phái sinh	• Chức năng lập pháp • Chức năng hành pháp • Chức năng tư pháp	• Chức năng nhà nước chiếm hữu nô lệ • Chức năng nhà nước phong kiến • Chức năng nhà nước tư bản • Chức năng nhà nước xã hội chủ nghĩa	• Chức năng đối nội • Chức năng đối ngoại

3. Chức năng đối nội và chức năng đối ngoại của nhà nước

- **Chức năng đối nội:** những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước trong phạm vi nội bộ nhà nước đó [chức năng kinh tế, chức năng xã hội, chức năng ghi nhận, bảo vệ, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, chức năng chính trị...]
- **Chức năng đối ngoại:** những phương diện hoạt động chủ yếu của nhà nước trong quan hệ nhà nước đó với các chủ thể khác bên ngoài nhà nước [chức năng quốc phòng; chức năng bảo vệ trật tự, hoà bình thế giới, chức năng hợp tác và hội nhập quốc tế...].
- [...]

Các hình thức thực hiện chức năng nhà nước

- Lập pháp
- Hành pháp
- Tư pháp

Các phương pháp thực hiện chức năng nhà nước

- Giáo dục
- Khuyến khích
- Thuyết phục
- Cưỡng chế...

Khái niệm chức năng kinh tế của nhà nước Việt Nam? “Chức năng **kinh tế** của nhà nước là phương diện hoạt động chủ yếu, cơ bản của nhà nước **trên lĩnh vực kinh tế** phù hợp với bản chất, vai trò, trách nhiệm của nhà nước đối với xã hội”

Hình thức và phương pháp thực hiện chức năng kinh tế của nhà nước?

Hình thức	Phương pháp
• Xây dựng pháp luật • Thực thi pháp luật • Bảo vệ pháp luật	• Phương pháp hành chính kết hợp với giáo dục • Phương pháp kinh tế • Phương pháp tài phán

Các điều kiện đảm bảo thực hiện chức năng kinh tế

- **Chính trị - pháp luật:** Ổn định chính trị, dân chủ, kỉ cương, giới hạn quyền lực, giám sát quyền lực....
- **Kinh tế:** Tiềm lực kinh tế là cơ sở cho các quyết sách
- **Văn hóa:** Tư duy cũ và mới về kinh tế [lợi ích cộng đồng, của chung hay lợi ích cá nhân, của riêng]
- **Công nghệ:** Áp dụng công nghệ mới với các hoạt động kinh tế

Khái niệm chức năng xã hội của nhà nước Việt Nam?

- Là phương diện hoạt động chủ yếu, cơ bản của nhà nước
- Trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
- Phù hợp với bản chất, vai trò, trách nhiệm của nhà nước đối với xã hội”

Các chính sách trong lĩnh vực xã hội

Lấy **con người** và phát triển con người làm trung tâm;

Phát huy mọi nguồn lực xã hội theo tinh thần **xã hội hoá – Nhà nước và dân cùng làm** (huy động mọi lực lượng, mọi tổ chức phi nhà nước);

Phát triển **xanh và bền vững**, không vì mục tiêu phát triển kinh tế mà đánh đổi vấn đề môi trường;

Đa dạng hóa dịch vụ công cộng, dịch vụ xã hội (phục vụ, nhiều lựa chọn...)

Ứng dụng công nghệ thông tin (Chuyển đổi số...)

Hình thức nhà nước là:

CÁCH THỨC TỔ CHỨC QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC

(Khác với nội dung nhà nước: Bản chất, chức năng, bộ máy...)

Hình thức nhà nước gồm có:

1. **Hình thức chính thể**
2. **Hình thức cấu trúc nhà nước**

Khái niệm hình thức chính thể

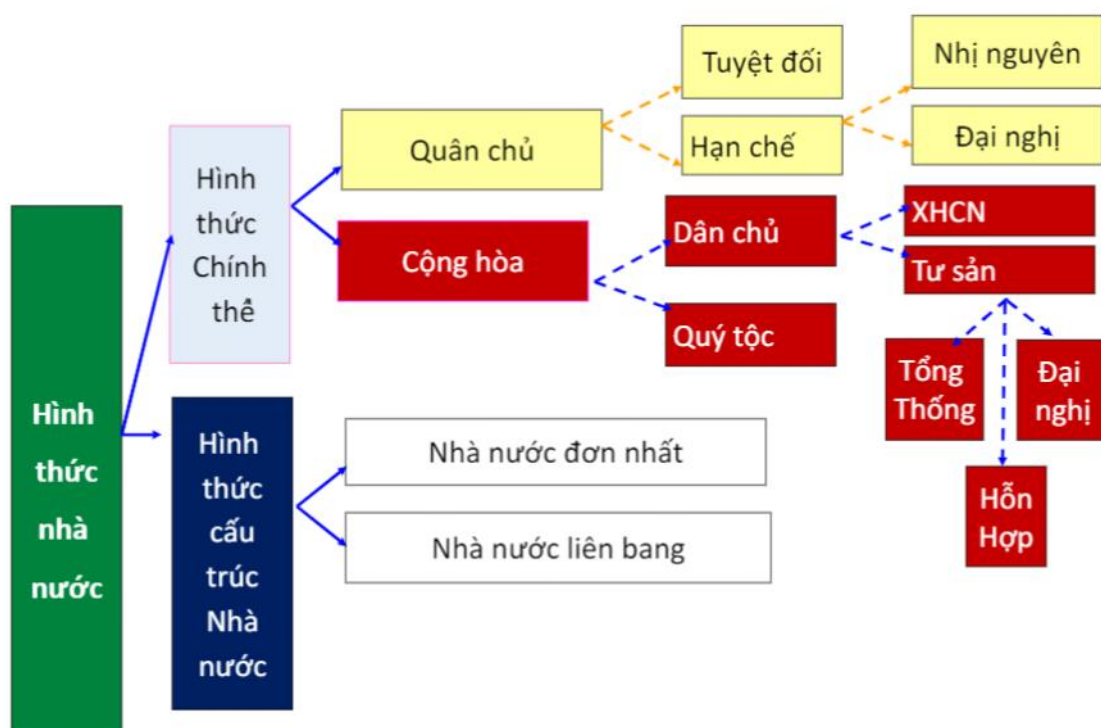
Hình thức chính thể là:

- Cách thức tổ chức, trình tự thành lập các cơ quan hoặc chức danh cao nhất của quyền lực nhà nước,
- Mối quan hệ giữa các cơ quan này với nhau và
- Mức độ tham gia của nhân dân vào việc thiết lập các cơ quan này.

Khái niệm hình thức cấu trúc nhà nước

Hình thức cấu trúc nhà nước là:

- Cách thức tổ chức, phân bổ quyền lực nhà nước thành các đơn vị hành chính – lãnh thổ;
- Mối quan hệ giữa các chủ thể lãnh thổ đó của quyền lực nhà nước.



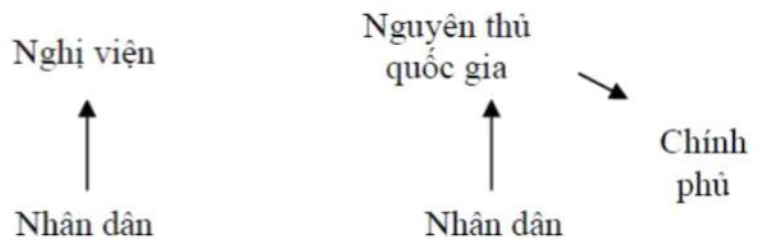
Chính thể đại nghị:

Chính phủ chịu trách nhiệm trước Nghị viện.



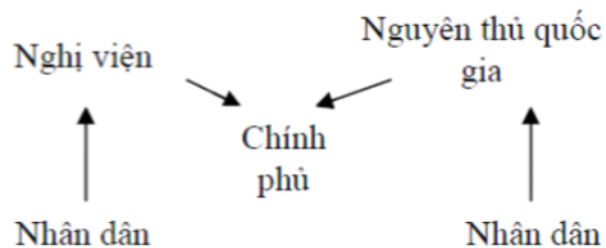
Cộng hòa Tổng thống:

Lập pháp và hành pháp do dân bầu, độc lập và không chịu trách nhiệm lẫn nhau.



Cộng hòa lưỡng tính (hỗn hợp):

Chính phủ vừa chịu trách nhiệm trước Nghị viện, vừa chịu trách nhiệm trước Nguyên thủ quốc gia.



Nhà nước đơn nhất (unitary state) là nhà nước

- Có lãnh thổ toàn vẹn, thống nhất, có hệ thống các cơ quan thống nhất từ trung ương xuống địa phương. **Các bộ phận hợp thành Nhà nước là các đơn vị hành chính - lãnh thổ không có chủ quyền.**
- Nhà nước đơn nhất thường có quyền lực tập trung, **có một Hiến pháp, có một hệ thống pháp luật.**
- Nhà nước đơn nhất có **một hệ thống các cơ quan nhà nước từ trung ương xuống địa phương.**
- Công dân nhà nước đơn nhất có **một quốc tịch.**

Nhà nước liên bang (federal state)

- + Một nhà nước chung được cấu thành từ những nhà nước thành viên, **các nhà nước thành viên này đều có chủ quyền riêng.**
- + Nhà nước liên bang có **hai hệ thống pháp luật** (của liên bang và của tiểu bang)
- + Nhà nước liên bang có **hai hệ thống các cơ quan nhà nước** (của liên bang và của tiểu bang)
- + Công dân nhà nước liên bang có **2 quốc tịch.**

Phân biệt: Liên minh nhà nước và nhà nước liên minh?

Nhà nước liên minh

Sự liên kết tạm thời giữa các quốc gia để đạt được mục đích chung thống nhất. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhà nước đó có thể giải tán hoặc thành lập nhà nước liên bang.

Liên minh (các) nhà nước

Các tổ chức quốc tế như UN, EU, ASEAN... mỗi nhà nước có chủ quyền riêng, có pháp luật riêng, thu thuế, bộ máy nhà nước riêng...

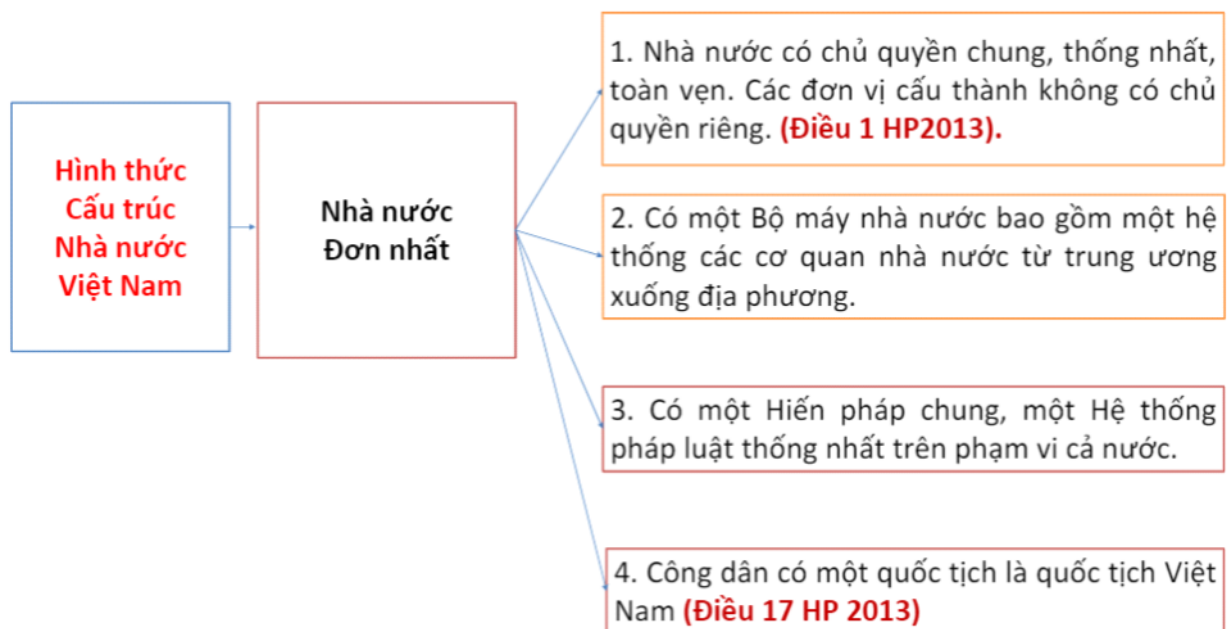
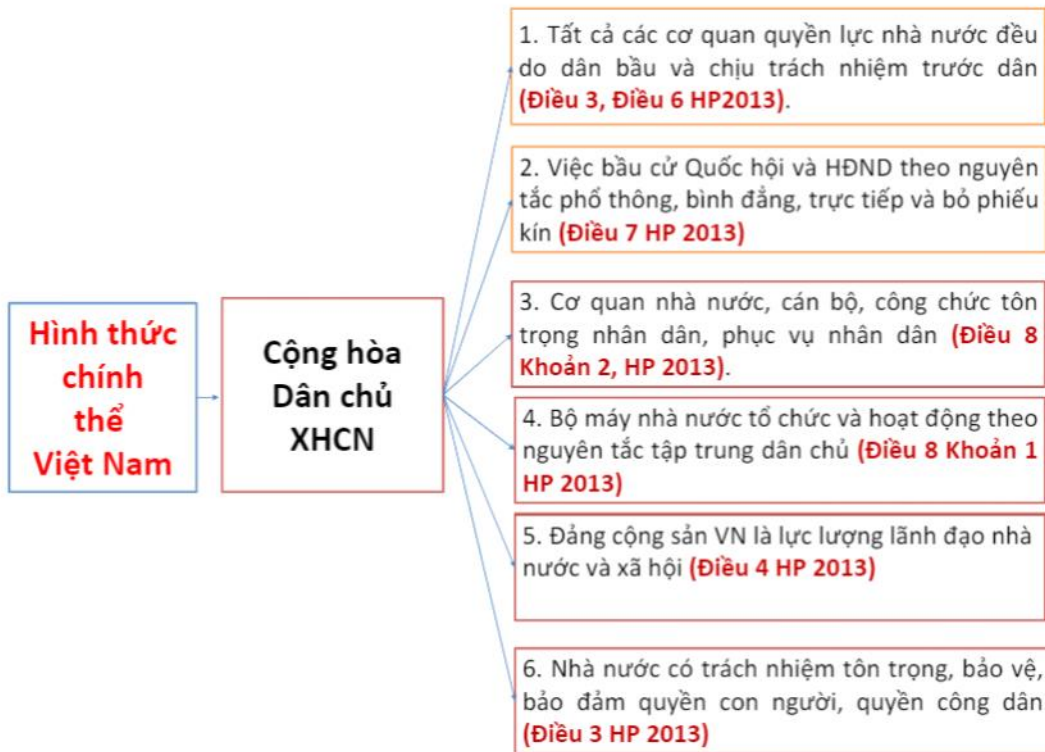
HÌNH THỨC NHÀ NƯỚC CHXHCN VIỆT NAM

Hình thức chính thể

- Cộng hoà dân chủ xã hội chủ nghĩa;

Hình thức cấu trúc nhà nước

- Nhà nước đơn nhất



CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH LÃNH THỔ THEO HIẾN PHÁP 2013

